

1500249-84.2021.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Cristina Paz Neri Vignola

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... o réu acabou confessando ser o autor do roubo. Disseram que a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o réu Andreone como sendo um dos autores, porém não pode afirmar se Rafael seria o segundo indivíduo que realizou o roubo (págs. 07/08). Em juízo, a vítima Fernanda Aparecida Timpörin narrou que entraram no seu estabelecimento comercial. Disse que estava com o seu filho no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

2ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz - SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500249-84.2021.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-84.2021.8.26.0471

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREONE DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Cristina Paz Neri Vignola

Vistos.

ANDREONE DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 16h, na Rua João Marínomio, 219, Vila Martelli, neste Município e Comarca de Porto Feliz, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Fernanda Aparecida Timpörin, subtraiu, para proveito comum, a quantia aproximada de R\$ 100,00 em dinheiro, pertencente ao estabelecimento comercial da vítima.

A denúncia foi recebida (págs. 58/60).

O réu constituiu advogado à pág. 85, dando-se por citado e apresentou resposta à acusação (págs. 113/117), alegando preliminarmente nulidade no tocante ao relatório elaborado pela Autoridade Policial ao final da instrução, por ser muito sucinto. Alegou a nulidade da denúncia, visto que não há menção da participação exata do réu, assim não há como se defender de forma ampla. Reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva. Alegou ausência de justa causa para propositura da ação penal, requerendo a rejeição da denúncia por inépcia, nos moldes do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requereu a absolvição sumária.

Pela decisão de págs. 159, foi mantido o recebimento da denúncia, considerando a inexistência de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes.

Durante a instrução criminal foi ouvida uma vítima, duas testemunhas em comum e ao final, o réu foi interrogado, oportunidade na qual o Ministério Público postulou a condenação, nos termos da exordial acusatória. Por sua vez, as Defesas pleitearam a absolvição dos acusados.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 03/05) e pela oitiva da vítima (pág. 09).

A autoria também é certa.

Em sede inquisitorial a vítima Fernanda Aparecida Timpopin relatou que estava no seu estabelecimento comercial quando dois indivíduos entraram no local. Como estava no fundo da padaria pediu que aguardassem que já seriam atendidos. Seguiu em direção ao atendimento, momento no qual ouviu barulho no caixa onde fica o dinheiro e gritou achando se tratar de usuários de drogas. Entretanto ao encarar o réu e indivíduo não identificado pôde observar que um deles estava portando arma de fogo e ambos estavam com máscaras e bonés. Relatou que o réu e o indivíduo não identificado pegaram o dinheiro que estava no caixa, aproximadamente R\$ 100,00 (cem reais) e evadiram-se correndo até um veículo Golf, cor prata, que estava na rua lateral do estabelecimento. Acionou a Polícia Militar que na sequência encontrou o veículo e dois ocupantes (pág. 09). A vítima reconheceu tão somente o réu como autor do delito (pág. 49).

Os Policiais Militares Bruno Ricardo Laturague e João Francisco Borin Bello, relataram que em posse das características dos autores e do veículo utilizado para a fuga realizaram buscas, oportunidade na qual depararam-se com veículo com características semelhantes. Ao realizarem a abordagem para averiguação, o réu acabou confessando ser o autor do roubo. Disseram que a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o réu Andreone como sendo um dos autores, porém não pode afirmar se Rafael seria o segundo indivíduo que realizou o roubo (págs. 07/08).

Em juízo, a vítima Fernanda Aparecida Timpopin narrou que entraram no seu estabelecimento comercial. Disse que estava com o seu filho no fundo e pediu para aguardar um minuto. Na sequência, escutaram um barulho na gaveta do caixa e saiu correndo e gritando pensando que fosse algum usuário de drogas. Neste momento viu dois indivíduos, sendo que o Andreone estava armado. Levaram em torno de uns R\$100,00. Os assaltantes estavam de máscara, sendo que o réu Andreone estava de casaco de manga comprida e nunca o tinha visto antes. A vítima reconheceu o réu como sendo um roubador que estava armado. Narrou que eles saíram correndo e o carro deles estava na lateral. As câmeras de segurança identificaram o carro. No dia seguinte pegaram o réu. Apenas reconheceu o réu na delegacia, não reconhecendo o outro indivíduo. Visualizou uma foto do Andreone no facebook.

A testemunha de acusação João Francisco Borin Bello, Policial Militar esclareceu que atendeu uma ocorrência no local dos fatos, sendo que o réu entrou e rendeu o caixa com arma de fogo. A vítima não soube precisar quanto foi subtraído. Mencionou que o réu já era conhecido nos meios policiais. Abordaram o réu na frente do mercadinho, sendo que mencionou que tinha praticado o roubo. Não localizou a arma de fogo. Relatou que Laturague ligou para vítima e ela viu o réu. O réu é conhecido como usuário de drogas que está sempre rodando entre as biqueiras.

A testemunha de acusação Bruno Ricardo Laturague disse que estava em patrulhamento pelo bairro Vila Progresso, sendo avistado um veículo golf prata que era suspeito de ter praticado o roubo a uma padaria num dia anterior. O golf era suspeito conforme imagens de câmera de segurança que apresentavam um carro com jogo de rodas, mas que uma das rodas era o estepe preto, chamando a atenção esse detalhe. Nada de ilícito foi encontrado. Foi indagado o motorista sobre o roubo e ele estava bem nervoso e confessou a prática delitativa, esclarecendo que estava precisando, porque tinha filho pequeno. A dona da padaria fez o reconhecimento só do motorista que era o Andreone, o passageiro não foi reconhecido. Não se recorda o horário exato da abordagem, sabe que era à noite, em frente ao Supermercado Cocerqui. Interrogado em juízo, o réu Andreone de Campos afirmou que foi abordado e falaram sobre o ocorrido, mas não foi ele que praticou o crime e nunca assumiu a autoria.

Disse que o policial Bruno ficava no telefone e que possui rede social facebook. Era usuário de maconha, parou faz um ano. Estava como pedreiro com o Abílio, em uma obra no Belo Alto.

Com efeito, ao término da instrução criminal, ficou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, sendo segura e firme a prova inferida, especialmente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Preliminarmente, não se alegue de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a propositura da ação penal.

Com efeito, a peça vestibular preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, todas as circunstâncias e a existência do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Neste esboço, verifique-se a redação do artigo 41 do Código de Processo Penal, abaixo transcrita:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Desta feita, não é inepta a inicial acusatória.

Quanto à alegação de falta de justa causa, não verifico a ocorrência de: a) atipicidade da conduta narrada na denúncia ou queixa; b) falta de indícios suficientes de autoria ou materialidade a embasar a denúncia oferecida; c) ocorrência de prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade.

Quanto a alegação de nulidade pela elaboração de relatório pela Autoridade Policial de forma sucinta impende mencionar que há dispensabilidade de inquérito policial para propositura de denúncia, sendo que eventual vício no Inquérito Policial não tem o condão de macular a ação penal dada sua natureza meramente informativa, e como salientado anteriormente sua dispensabilidade para formação da opinião delicti. Logo, não há nulidade a ser declarada.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação – Furto durante repouso noturno qualificado pelo concurso de agentes e destreza. Preliminares: Inobservância da competência de abertura de inquérito e Desrespeito à norma cogente que prescreve 10 (dez) dias para oferecimento da denúncia – Caráter inquisitivo do inquérito policial – Inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, razão pela qual eventual irregularidade não contaminaria a ação penal. Cerceamento de defesa pela ausência da transcrição das conversas interceptadas – Inexiste a alegada nulidade, eis que se juntou relatório das conversas interceptadas. Inépcia da denúncia – A inicial preenche todos os requisitos legais, permitindo o exercício do direito de defesa. Autoria e materialidade delineadas a contento. Majorante relativa ao furto durante o repouso noturno – Incabível – Em que pese o horário do delito, ninguém repousava no imóvel, um estabelecimento comercial. Destreza – Afastada a qualificadora relativa à destreza, eis que a abertura do estabelecimento deu-se com o uso de cópia da chave original e o desarmamento do sistema de segurança, por meio de senha fornecida por terceiros. – Dosimetria penal Pena-base – redução do percentual utilizado para majoração da pena reduzido para 1/5 (um quinto), diante de duas circunstâncias desfavoráveis. Regime prisional fechado mantido – a despeito da pena fixada, que não supera o quadriênio, tem-se que a reincidência específica aliada à verificação de circunstâncias desabonadoras não autorizam o regime intermediário. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0007366-53.2016.8.26.0609; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/05/2021; Data de

Registro: 14/05/2021) (grifei).

No mais, o Código de Processo Penal expressamente elenca no artigo 563 do Código de Processo Penal que não haverá a decretação de nulidade, se não houver prejuízo.

Verifique-se:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Também não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo concreto ao réu, não podendo declarar-se nulidade processual por mera presunção. Frise-se que não impede a ampla defesa a elaboração de relatório sucinto pela Autoridade Policial, visto que todas as peças e declarações estão encartados aos autos com amplo acesso pelo advogado de defesa.

Melhor sorte não socorre o réu quanto a alegação de nulidade do reconhecimento efetuado na delegacia de polícia, visto que em juízo a vítima reconheceu o réu sem sombra de dúvidas. Ademais, não restou demonstrado que a vítima teria motivos para incriminar gratuitamente o réu. Consigne-se que a vítima sequer conseguiu identificar o coautor do delito, pois apenas gravou a fisionomia daquele que estava portando arma de fogo.

Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.

No mérito, ressalta-se que a vítima prontamente reconheceu o réu, tanto na fase inquisitorial (págs. 49), quanto em juízo.

A palavra da vítima é determinante ao se falar em crime contra o patrimônio.

Neste sentido, confira-se:

“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto” (JUTACrim 95/268). “ROUBO – Palavra da Vítima – Valor Probante – Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativos e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para a sua condenação” (TACRIM – Ap. nº 1.023.8013 – Limeira – 7ª Cam. – REL. Juiz JOSÉ HABICE – j. 5.9.96, v.u.).

Relevar as palavras da vítima, alegando íntimo interesse no desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade. A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a Defesa trouxesse comprovação de que a vítima intencionava prejudicar os acusados. Tal prova não foi produzida. Na hipótese vertente, verificou-se que a vítima não teria por que mentir e incriminar injustamente o acusado.

O crime foi cometido em concurso de pessoas para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, sendo que no presente caso verifica-se: a) pluralidade de condutas: na qual nem todos os participantes se valem da mesma conduta, embora desejem o resultado final; b) liame subjetivo: a consciência e vontade de participar de uma obra comum; c) identidade de fato: uma vez que todos (autores, coautores e partícipes) respondem pelo mesmo crime. Assim, embora não identificado o indivíduo coautor do crime, configurados os requisitos do concurso de pessoas, e nos moldes do artigo 29, do Código Penal, e por consequência, incide a causa de aumento de pena.

Por derradeiro, os Policiais Militares foram uníssonos ao relatar os fatos, e não há que se duvidar, a princípio, da validade dos depoimentos de policiais, desde que em harmonia com o conjunto probatório. Nesse sentido:

Penal. Agravo Regimental. Agravo em Recurso Especial. Absolvição. Pretensão. Súmula 7/STJ. Incidência. Policiais. Testemunho. Possibilidade. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu comprovada a autoria delitiva. 2. Induvidoso que a análise do pedido de absolvição implicaria

incursão em matéria probatória, medida defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 desta Corte. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 338.041 DF. Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 03/09/2013, T6 - Sexta Turma)

No caso vertente, não restou demonstrado qualquer fato ou circunstância capaz de desqualificar o depoimento prestado pelos policiais. Ademais, ausente qualquer razão que nos leve a crer que o policial tivesse pretensão de incriminar gratuitamente o réu.

Ainda, não há de prosperar quaisquer alegações no sentido de que não houve prova quanto à materialidade do crime, ou a ausência da arma de fogo, já a prova oral amealhada nos autos é suficiente para configuração da causa de aumento de pena.

Neste sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e uso de armamento- Artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, do Código Penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavras das vítimas e dos policiais - Validade - Precedentes - Reconhecimento - Incabível a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Afastamento das majorante do uso de armamento - Impossibilidade - Ausência de apreensão e perícia na arma de fogo - O emprego de arma restou comprovado ante a prova oral amealhada aos autos - Do mesmo modo, a comparsaria e a restrição da liberdade da vítima restaram evidentes - Regime inicial fechado - Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500278-86.2019.8.26.0542; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)".

No mais, a Defesa buscou encontrar inconsistências na prova produzida, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar conjecturas sem maior relevância jurídica.

Diante disso, tem-se que o conjunto probatório forma um contexto robusto, confiável o bastante a ensejar a formação da convicção do Magistrado no sentido condenatório. Passo a análise da pena.

Obedecendo ao critério, na primeira fase da aplicação penal verifico que o réu é primário, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, para o crime de roubo.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, quanto ao crime de roubo, presentes duas causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, incisos II, do CP) e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP). Portanto aumento a pena em 1/3, para a primeira causas de aumento, passando para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo que o concurso de pessoas foi elemento imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa.

Ainda, aumento de 2/3 a pena pelo emprego de arma de fogo, passando para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa no mínimo legal.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR.

IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não

estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 2. Relativamente às causas de aumento de pena do concurso de agentes e de restrição de liberdade da vítima, o aumento da pena em fração superior ao mínimo decorreu de peculiaridade concreta do crime, capaz de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente, pelo fato de que a vítima teve sua liberdade restringida por mais de 6 horas, tempo este que se revela muito superior ao necessário para a subtração dos bens. 3. De rigor a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 4. Quanto à aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, muito embora não conste dos autos o tempo de prisão provisória do paciente, ainda que se detraia da sanção final todo período compreendido entre a data dos fatos (19/6/2018) e o dia de hoje, o tempo remanescente ainda superaria 8 anos de reclusão e mesmo que não superasse, quando conjugado com a reincidência, constituiria óbice à alteração do regime prisional para o intermediário. 5. Habeas corpus denegado. (HC 560.059/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) O regime inicial de cumprimento de pena do réu será o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal, diante da quantidade de pena fixada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar: ANDREONE DE CAMPOS, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser descontada no regime inicial FECHADO de prisão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa (calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), por infração dos artigos 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O réu não faz jus a nenhum benefício, e nem poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução criminal não havendo motivos para que agora seja colocado em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Não havendo a apresentação dos documentos solicitados pelo juízo, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Condene o réu ao pagamento de custas e demais despesas do processo, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e da Lei Estadual nº 11.608/2003. Se houver a concessão de justiça gratuita, permanecerá suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição de necessitado.

P.I.

Porto Feliz, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA